

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002251-44.2022.4.02.5107/RJ

AGRAVANTE: ERIKA DE OLIVEIRA SALES (RECORRENTE)

AGRAVADO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ERIKA DE OLIVEIRA SALES (evento 89) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 85) que inadmitiu o incidente de uniformização regional de interpretação de lei federal porquanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com entendimento dominante da Turma Nacional de Uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 63) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da União e conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado da demandante, de modo a assegurar o pagamento retroativo de Adicional de Insalubridade em grau médio desde 15/06/2023, data de realização da perícia judicial, bem como para condenar a UFRJ ao pagamento do Adicional de Insalubridade em grau máximo, durante o período de fevereiro de 2020 a maio de 2022 (período da ESPIN), acrescidos de juros desde a citação e corrigidos monetariamente na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 77), no qual requer que seja reconhecido *“que o adicional ocupacional, pleiteado pelo profissional de enfermagem, quando não há alteração substancial do ambiente e nem da função exercida no período pleiteado, se submete a prescrição quinquenal e não partir do laudo técnico pericial”*.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas os processos de números 0030018-54.2015.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0116224-71.2015.4.02.5151, julgado pela 2ª Turma Recursal/SJRJ; 0090233-59.2016.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ; 0016489-02.2014.4.02.5151, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ; 5000004-08.2018.4.02.5115 e 5002251-44.2022.4.02.5107, julgados pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 5005375-61.2020.4.02.5121 e 0164943-16.2017.4.02.5151, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ e 0138213-12.2013.4.02.5117, julgado pela 3ª Turma Especializada do TRF2.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, reiterando os argumentos apresentados no Incidente no evento 77.

É o relatório. Decido.

Como antes relatado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 63) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da União e conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado da demandante, em acórdão que se encontra assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE E GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. EXCEPCIONAL RETROATIVIDADE. PERÍODO DE COVID-19. ESPIN. GRAU MÁXIMO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA UFRJ”.

Ab initio, cumpre sublinhar que os acórdãos relativos à própria 6ª Turma Recursal/SJRJ e a 3ª Turma Especializada do TRF2, não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial, em sede de pedido regional de uniformização, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Além disso, não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas das 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, de acordo com o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU. *“Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito.”* Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: *“NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSÍDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA.”* (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)”

No tocante aos paradigmas da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, a recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os acórdãos apontados como paradigmas.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, verbis:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ademais, observa-se que o entendimento da Turma Recursal prolatora do acórdão recorrido, no sentido de que *“o pagamento retroativo de Adicional de Insalubridade em grau médio desde 15/06/2023, data de realização da perícia judicial, bem como para condenar a UFRJ ao pagamento do Adicional de Insalubridade em grau máximo, isto é, no percentual de 20% (vinte por cento), durante o período de fevereiro de 2020 a maio de 2022 (período da ESPIN)”*, afigura-se incensurável porquanto se encontra em harmonia com as decisões consolidadas da Turma Nacional de Uniformização e do Superior de Tribunal de Justiça que vêm, reiteradamente, decidindo no sentido de que o recebimento das parcelas em atraso está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

Destarte, não cabe seu pagamento por presunção, pelo período que antecedeu à perícia e a formalização do laudo comprobatório ou até mesmo quando o próprio laudo pericial ateste que a insalubridade é anterior à sua confecção.

Confira-se:

"PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PUIL 413 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DATA DO LAUDO PERICIAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL n.º 413, definiu que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". 2. Não é possível retroagir o termo inicial do adicional para momento anterior ao laudo judicial, ainda que este ateste que a insalubridade é anterior à sua confecção. 3. Isso porque um ponto determinante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi o disposto no art. 6º do Decreto n.º 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, e estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento". 4. Incidente conhecido e provido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 00042537620134036201 - TNU - Relator: GUSTAVO MELO BARBOSA - Data da publicação: 18/11/2021)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DO LAUDO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A turma recursal reconheceu o direito da servidora pública ao adicional de insalubridade desde data anterior à da elaboração do laudo, tendo em vista que ela já estava lotado no mesmo local de trabalho em período anterior. 2. O STJ, no PUIL 413, julgou caso semelhante e afirmou que, como a insalubridade somente pode ser comprovada por meio de laudo, é a data da elaboração dessa prova que fixa o início do pagamento do adicional, sem efeitos retroativos, ainda que tenha havido atraso da administração pública. 3. Precedente da TNU: PUIL 0004253-76.2013.4.03.6201, relator juiz federal Gustavo Melo Barbosa, j. 18/11/2021. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 50086695520184025101 - TNU - Relatora: LUCIANE MERLIN CLÉVE KRAVETZ - Data da publicação: 11/02/2022)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA DA 8ª TURMA RECURSAL (PROCESSO N. 5006989-04.2020.4.02.5121). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. LAUDO QUE RECONHECE A INSALUBRIDADE PRETÉRITA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ NO PUIL 413 QUE CUIDA DA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO PU PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. Decisão: Unanimidade. Não conhecido em relação à multa e, na parte conhecida, desprovido.". (Processo Nº 5071368-14.2020.4.02.5101 - Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - Relatora: Juíza Federal KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA - Data do julgamento: 03/0/2023).

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.